

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8543/2544

นางสาวอัมราภรณ์ นวลขิตศิริกุล
นางอุไร สืบแก้ว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 149, มาตรา 369, มาตรา 845

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 225 วรรคหนึ่ง, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

จำเลยที่ 1 มิได้ยกเหตุที่ว่าโจทก์มีสิทธิได้รับค่านายหน้าจากจำเลยที่ 1 เมื่อโจทก์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงให้โจทก์ถอนซองประกวดราคาของโจทก์ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การ จำเลยที่ 1 ยกปัญหาข้อนี้ขึ้นอ้างในฎีกาจึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ทั้งไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยที่ 1 ยกปัญหานี้ขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบ ในศาลอุทธรณ์ ฎีกาของจำเลยที่ 1 จึงต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยประกาศประกวดราคาให้ผู้สนใจเสนอขายที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างที่ทำการเขตโทรศัพท์ จำเลยที่ 1 ทำสัญญาให้โจทก์เป็นนายหน้าตกลงค่านายหน้าร้อยละ 3 ของราคาที่ตั้งไว้ หากขายได้เกินราคา ดังกล่าวเงินที่ขายเกินยอมยกให้แก่โจทก์ ต่อมาโจทก์และจำเลยที่ 2 ต่างยื่นซองประกวดราคาเสนอขายที่ดินของจำเลยที่ 1 แปรลงเดียวกันแก่องค์การโทรศัพท์ โดยโจทก์เสนอขายในราคาต่ำกว่าราคาที่จำเลยที่ 2 เสนอ คณะกรรมการ รับและเปิดซองประกวดราคาเรียกจำเลยที่ 1 ในฐานะเจ้าของที่ดินกับโจทก์และจำเลยที่ 2 ให้ตกลงกันว่าจะให้ใครเป็นตัวแทนเสนอขายที่ดินเพียงผู้เดียว โจทก์กับจำเลยทั้งสองตกลงกันให้จำเลยที่ 2

เป็นผู้เสนอขายที่ดินของ จำเลยที่ 1 เพียงผู้เดียว แล้วมีการทำหนังสือสัญญานายหน้าระหว่างจำเลยที่ 1 กับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 7 และหนังสือสัญญานายหน้าระหว่างจำเลยที่ 2 กับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 8 ต่อมาองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ตกลงซื้อที่ดินของจำเลยที่ 1 ตามคำเสนอขายของจำเลยที่ 2 และได้ชำระค่าที่ดินและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ กันเสร็จสิ้นแล้ว การที่จำเลยที่ 1 ตกลงให้ค่าตอบแทนหรือที่เรียกว่าค่านายหน้าแก่โจทก์ตามเอกสารหมายเลข 7 เนื่องจากโจทก์ยอมตกลงให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้เสนอขายที่ดินของจำเลยที่ 1 เพียงผู้เดียว ซึ่งไม่เกี่ยวกับหนังสือ สัญญานายหน้าระหว่างจำเลยที่ 1 กับโจทก์ที่ได้ทำกันไว้ในตอนแรก โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อตกลง ดังกล่าว โดยไม่ต้องคำนึงว่าการที่จำเลยที่ 1 กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินกันเนื่องแต่ผลแห่งการที่โจทก์ได้ซื้อหรือจัดการหรือไม่ และเมื่อโจทก์ได้ถอนซองประกวดราคาของโจทก์โดยปริยาย ตามเงื่อนไขที่ตกลงกับจำเลยที่ 2 แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามเอกสารหมายเลข 8 จากจำเลยที่ 2 ด้วย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๗๑๙,๒๙๖ บาท และจำเลยที่ ๒ ชำระเงิน ๕๒๗,๔๘๔ บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน ๖๗๕,๐๐๐ บาท และ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ตามลำดับนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินแก่โจทก์ ๖๗๕,๐๐๐ บาท และจำเลยที่ ๒ ชำระเงินแก่โจทก์ ๓๐๙,๗๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี

จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ เป็นต้นไปจนกว่า จะชำระ
เสร็จ ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้อง (วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙) ให้คิดได้ไม่เกิน ๔๔,๒๙๖
บาท และ ๓๒,๔๘๔ บาท ตามลำดับ กับให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน
โจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ ชนະคดีจำเลยแต่ละคน โดย
กำหนดค่าทนายความ ๔,๐๐๐ บาท ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๒ ชำระเงินแก่โจทก์
๒๐๑,๗๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๓๘ จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ ๒ ใช้ค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้น
ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียม ในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำให้การจำเลยที่ ๑ ให้การต่อสู้คดีโดยยกเหตุว่าโจทก์
จะมีสิทธิได้รับค่านายหน้าจากจำเลยที่ ๑ เมื่อองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ตกลงซื้อที่ดินของจำเลยที่ ๑ ตามที่โจทก์เสนอราคา แต่เมื่อปรากฏว่าองค์การ
โทรศัพท์แห่งประเทศไทยตกลงซื้อที่ดินของจำเลยที่ ๑ ตามคำเสนอขายของจำเลยที่
๒ ไม่ได้ตกลงซื้อตาม คำเสนอขายของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่านายหน้าจาก
จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๑ มิได้ยกเหตุที่ว่าโจทก์จะมีสิทธิได้รับค่านายหน้าจากจำเลย
ที่ ๑ เมื่อโจทก์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงให้โจทก์ถอนซองประกวดราคาของโจทก์
ตามที่จำเลยที่ ๑ อ้างในฎีกาขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การ จึงไม่มีประเด็นข้อพิพาท
ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ว่า โจทก์ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในหนังสือสัญญานายหน้าต่อ
จำเลยที่ ๑ ที่ตกลงให้โจทก์ถอนซองประกวดราคาหรือไม่ ดังนี้ ข้อที่จำเลยที่ ๑ ยก

ขึ้นอ้างในฎีกาดังกล่าวจึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ทั้งไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยที่ ๑ จะยกปัญหานี้ขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค ๘ วินิจฉัยปัญหานี้ให้ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ฎีกาของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าวจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง

ส่วนที่จำเลยที่ ๑ ฎีกาสรุปได้เป็นประการสุดท้ายว่า โจทก์ไม่ใช่นายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจนสำเร็จ อันเป็นทำนองอ้างว่าการที่จำเลยที่ ๑ กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเข้าทำสัญญาซื้อขาย ที่ดินกันไม่ใช่เนื่องแต่ผลแห่งการที่โจทก์ได้ชี้ช่องหรือจัดการ จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่านายหน้าแก่โจทก์ ตามหนังสือสัญญานายหน้าเอกสารหมายเลข จ. ๗ นั้น เห็นว่า เมื่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาได้เปิดซองประกวดราคาปรากฏว่าโจทก์และจำเลยที่ ๒ เสนอขายที่ดินของจำเลยที่ ๑ แปรลงเดียวกัน คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาได้ให้จำเลยที่ ๑ ในฐานะเจ้าของที่ดินกับโจทก์และจำเลยที่ ๒ ตกลงกันเองว่าจะให้ใครเป็นตัวแทน เสนอขายเพียงผู้เดียว โจทก์กับจำเลยทั้งสองตกลงกันแล้วให้จำเลยที่ ๒ เป็นผู้เสนอขายที่ดินของจำเลยที่ ๑ เพียงผู้เดียว จึงมีการทำหนังสือสัญญานายหน้าระหว่างจำเลยที่ ๑ กับโจทก์ไว้ตามเอกสารหมายเลข จ. ๗ และยังได้ความจากคำเบิกความของโจทก์ว่า ในการที่โจทก์ตกลงกับจำเลยทั้งสองตามที่จำเลยทั้งสองขอให้โจทก์ยอมให้จำเลยที่ ๒ เป็นผู้เสนอขายที่ดินของจำเลยที่ ๑ เพียงผู้เดียวนั้น จำเลยที่ ๑ ได้ตกลงให้ค่าตอบแทนแก่โจทก์ร้อยละ ๓ ของราคาที่ดินไร่ละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงมีการทำหนังสือสัญญานายหน้ากันไว้ตามเอกสารหมายเลข จ. ๗ ซึ่งจำเลยที่ ๑ ก็เบิกความยอมรับในเรื่องนี้ ดังนี้ กรณีจึงเป็นที่เห็นได้ว่าการที่จำเลยที่ ๑ ตกลงให้ค่าตอบแทนหรือที่เรียกว่าค่านายหน้าแก่โจทก์ร้อยละ ๓ ของราคาที่ดินไร่ละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือสัญญานายหน้าเอกสารหมายเลข จ. ๗ เนื่องแต่ผลที่โจทก์ยอมตกลงให้จำเลยที่ ๒ เป็นผู้เสนอขายที่ดินของจำเลยที่ ๑ เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็น

คนละเรื่องคนละกรณีไม่เกี่ยวกับหนังสือสัญญานายหน้าระหว่างจำเลยที่ ๑ กับโจทก์ ที่ได้ทำกันไว้ในตอนแรกตามเอกสารหมายเลข จ. ๑ เมื่อจำเลยที่ ๑ ตกลงให้ค่าตอบแทน หรือที่เรียกค่านายหน้า แก่โจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ. ๗ ด้วยเหตุดังกล่าว โจทก์จึงมี สิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือที่เรียกว่าค่านายหน้าตามข้อตกลงดังกล่าว โดยไม่ต้อง คำนึงว่าการที่จำเลยที่ ๑ กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเข้าทำสัญญาซื้อขาย ที่ดินกันเนื่องแต่ผลแห่งการที่โจทก์ได้ซื้อหรือจัดการหรือไม่ ฎีกาของจำเลยที่ ๑ ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนคดีในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ นั้น เห็นว่า โจทก์เบิกความว่า เมื่อคณะ กรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาแจ้งว่าโจทก์และจำเลยที่ ๒ เสนอขายที่ดิน ของจำเลยที่ ๑ แปลงเดียวกัน ได้ให้จำเลยที่ ๑ ในฐานะเจ้าของที่ดินกับโจทก์และ จำเลยที่ ๒ ตกลงกันเองว่าจะให้ใครเป็นผู้เสนอขายที่ดินเพียงผู้เดียว โจทก์กับจำเลย ทั้งสองได้ตกลงกันแล้ว ให้จำเลยที่ ๒ เป็นผู้เสนอขายที่ดินของจำเลยที่ ๑ เพียงผู้ เดียว จึงได้มีการทำหนังสือสัญญานายหน้าระหว่างจำเลยที่ ๒ กับโจทก์ไว้ตาม เอกสารหมายเลข จ. ๘ ส่วนซองประกวดราคาของโจทก์ที่เสนอไปคณะกรรมการรับและ เปิดซองประกวดราคาแจ้งว่าไม่เป็นไร ไม่มีผลเสียหายแต่อย่างใด และเบิกความตอบ ทนายจำเลยที่ ๒ ถามค้านว่า โจทก์ขอถอนซองประกวดราคาด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาแล้วในวันนั้น เจ้าหน้าที่บอกว่าเสนอไป แล้วไม่เป็นไร ไม่มีผลเสียหายแต่อย่างใด และโจทก์ยังมีนางสาวณีย์ รัตนพันธ์ ซึ่ง เป็นพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและเป็นกรรมการรับและเปิดซอง ประกวดราคาเบิกความยืนยันว่า เมื่อโจทก์กับจำเลยที่ ๒ กลับเข้ามาในห้อง โจทก์ แจ้งแก่คณะกรรมการและพยานว่าให้จำเลยที่ ๒ เป็นผู้เสนอซองประกวดราคาเพียงผู้ เดียว คณะกรรมการไม่ได้คืนซองประกวดราคาของโจทก์เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของ การประกวดราคาที่กำหนดว่าไม่คืนเอกสารและซองประกวดราคาทุกฉบับที่เสนอไป และคณะกรรมการได้แจ้งแก่โจทก์ด้วยว่าซองประกวดราคาของโจทก์ตกไป มีการ

รายงานผล การเปิดซองประกวดราคาทุกรายต่อองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ตามเอกสารหมายเลข จ. ๑๗ นางสาวณิย์พยานโจทก์ ดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับคู่ความฝ่ายใด คำเบิกความจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ทั้งตามรายงานผลการเปิดซองประกวดราคาเอกสารหมายเลข จ. ๑๗ ดังกล่าวก็มีการระบุถึงซองประกวดราคาของโจทก์ที่ไม่รับพิจารณาเพราะเอกสารคำประกันของโจทก์ไม่ถูกต้องตามที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้จากการนำสืบของโจทก์และจำเลยที่ ๒ ก็ไม่ปรากฏว่าหลังจากเปิดซองประกวดราคาจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างจำเลยที่ ๑ กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ตามคำเสนอขายของจำเลยที่ ๒ โจทก์ได้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องให้การดำเนินการซื้อขายที่ดินระหว่างจำเลยที่ ๑ กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเกิดขัดข้องหรือติดขัดแต่อย่างใด แม้จะไม่มีหลักฐานการถอนซองประกวดราคาของโจทก์เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่จำเลยที่ ๒ อ้างในฎีกา แต่จากคำเบิกความของโจทก์และนางสาวณิย์พยานโจทก์ประกอบพฤติการณ์ดังวินิจฉัยมา รูปคดีมีน้ำหนักและเหตุผลให้น่าเชื่อได้ว่า โจทก์ได้ถอนซองประกวดราคาของโจทก์โดยปริยายแล้ว ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าโจทก์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงให้โจทก์ถอนซองประกวดราคาของโจทก์แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือที่เรียกว่าค่านายหน้าตามหนังสือสัญญาหน้าเอกสารหมายเลข จ. ๘ กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยข้ออ้างประการอื่น ๆ ในฎีกาของจำเลยที่ ๒ ที่เกี่ยวกับปัญหาข้อนี้ต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลของคำวินิจฉัยดังกล่าวเปลี่ยนแปลง ฎีกาของจำเลยที่ ๒ ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น?

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๒ ชำระเงินจำนวน ๑๘๐,๗๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ ๒ ใช้ค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นตามจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ขณะคดีในชั้นฎีกา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(จำรูญ แสนภักดี-ชาญชัย ลิขิตจิตถะ-วสันต์ ตรีสุวรรณ)

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช - นายโกสินทร์ ฤทธิรงค์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 - นายวีระศักดิ์ เสรีเศวตรัตน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ